

1539946-85.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas - Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1539946-85.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1539946-85.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2327636/2019 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 8479844 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2327636 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2327636 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2327636 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2327636 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2327636 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 7696/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DELEON ORIALI GODOI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

DELEON ORIALI GODOI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, "caput", combinado com o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal porque, nas datas e locais descritos na denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios com pessoas ainda não identificadas, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de outrem a quem induziu e manteve em erro mediante emprego de artifício.

Narra, ainda, a exordial que:

Segundo foi apurado, o denunciado e seus comparsas criaram ambiente virtual em que afirmavam habilitação junto ao DETRAN-SP para a realização de leilão de veículos. Na página www.detranspleiloes.com eram expostos veículos e, ainda, a identificação de pessoa que seria o leiloeiro oficial. Envolvida no engodo, a vítima acabou por arrematar um veículo da marca Toyota, modelo Corolla, cor cinza, motor 2.0 Flex, ano 2018, pelo valor de R\$28.980,00. Após isso, o denunciado e seus comparsas encaminharam para a vítima o que seria o "Termo de Arrematação", documento em que fizeram constar a identificação do DETRAN-SP e, ainda, Deleon Oriali Godoi como sendo o "Responsável Financeiro do Detran SP Leilões". Na sequência, a vítima foi orientada a fazer o pagamento através de depósito bancário, o que, efetivamente, fez. Assim, a vítima efetuou dois depósitos, um no valor de R\$5.000,00 e outro no de R\$23.980,00, ambos na conta nº01083111-0, agência 0090 (Americana), Banco Santander, de titularidade do denunciado. Para permitir o tranquilo saque do dinheiro, o denunciado e seus comparsas orientaram a vítima a se dirigir a um Pátio do DETRAN-SP para retirar o veículo. Ocorre que ao ali chegar a vítima se deparou com um pátio desativado, sem qualquer veículo depositado. A vítima fez contato com os números indicados no sítio eletrônico criado pelo denunciado e seus comparsas, mas, evidentemente, não obteve qualquer retorno e também não recebeu o veículo que acreditava ter arrematado. A vítima, que experimentou prejuízo de R\$28.980,00, ofereceu representação.

A denúncia de fls. 140/141, foi recebida em 27 de abril de 2021 (fls. 144/145).

O réu foi citado (fls. 382), apresentando defesa (fls. 384/386).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha arrolada pela defesa, e o réu foi interrogado (fls. 457/458).

Em seus memoriais (fls. 462/467), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu. Ao manifestar-se (fls. 470/492), a Doutora Defensora do acusado requereu a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena mínima e regime mais brando.

Os autos foram desmembrados em relação ao averiguado Eduardo (fls. 499).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Estelionato é o fato de o sujeito obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 02/03 e 53, e documentos de 96 (depósito), 98/99 (leilão) e 170 (comprovante de depósito e saque na conta bancária).

Não há falar-se em atipicidade da conduta, porquanto o réu usou de meio fraudulento para obter vantagem ilícita, qual seja, o de manter um site falso de vendas/leilão de veículos, onde se atribui falsamente a qualidade de leiloeiro oficial e não efetuar a entrega após a vítima ter depositado o valor em sua conta bancária.

Além disso, nem sequer procurou a vítima para efetuar o ressarcimento do valor

depositado.

Não há dúvida que tal conduta tipifica o delito de estelionato. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

ESTELIONATO – materialidade – boletim de ocorrência, documentos bancários e prova oral confirmando que o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima Leonardo Moraes induzindo em erro a vítima mediante fraude consistente em realizar depósitos bancários com envelopes vazios. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0002884-25.2015.8.26.0568; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 02/08/2017)

Estelionato. Autoria e materialidade incontestes. Vantagem ilícita. Acusada que cria anúncio fictício de venda de uma motocicleta em rede social e, captado o interesse das vítimas, com elas negocia e exige valor inicial ao argumento de que precisaria retirar o veículo da oficina ou providenciar documentos para então entregá-lo ao comprador. Relatos das vítimas seguros e coerentes, respaldados pela ampla confissão da acusada. Dolo comprovado. Prova oral hábil. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Impossibilidade de reconhecimento de crime único, considerando que houve duas ações autônomas que atingiram patrimônios distintos. Substituição que atende à finalidade da lei penal. Regime aberto, para o caso de descumprimento, adequado. Recurso do Ministério Público postulando a revisão do valor da prestação pecuniária, cujo mínimo é de um salário mínimo, e sua destinação às vítimas. Apelo ministerial provido para esse fim. Apelo defensivo improvido, afastada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação Criminal 1500368-80.2019.8.26.0482; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR EX OFFICIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. NO CASO, CONSTATA-SE A PLENA OBSERVÂNCIA AOS DISPOSITIVOS ADICIONADOS AO CÓDIGO PENAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA NOVEL LEGISLAÇÃO, QUE ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR EXIGUIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO OBTVEU PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, QUE FOI MANTIDA EM ERRO MEDIANTE FRAUDE, CONSISTENTE REALIZAR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ENVELOPES VAZIOS E CONTENDO CHEQUES SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM RELEVANTE EFICÁCIA PROBATÓRIO. ASSERTIVAS CORROBORADAS PELA INQUIRIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS FRÁGEIS E ISOLADAS. CONDENÇÃO IMPOSITIVA. ROGO DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PROPORCIONAL E DISCRICIONÁRIA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. FUNDAMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA PRATICADA PELO IMPUTADO. PRECEDENTES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. o conjunto probatório é suficiente a demonstrar que o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro mediante fraude, consistente em realizar depósitos bancários com envelopes vazios e contendo cheques sem fundos. II. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é relevante e possui eficácia probatória bastante para embasar a condenação, mormente quando estiver em harmonia com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. Enquanto os elementos sustentadores da versão acusatória se revelaram suficientemente sólidos e harmônicos, as teses ventiladas pela defesa e a versão do réu se mostraram frágeis e isoladas, não conseguindo, portanto, infirmar a certeza condenatória. IV. O alibi, como meio de provar a inocência do acusado, deve extrair por completa a possibilidade de praticar a conduta que lhe é imputada, de forma que se torne impossível ter cometido aquele delito, entretanto, não fazendo prova satisfatória quanto ao alegado, não pode ser reconhecida a inocência com base em meras ilações. V. A fixação da reprimenda basilar deve ser mantida em sua

integralidade, porquanto resultante de ampla e adequada avaliação, apta e suficiente para justificar os acréscimos - observados os limites das penas mínima e máxima abstratamente cominadas - proporcionalmente aplicados. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000292-30.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 18.05.2020)

Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que o réu efetuou a compra de um veículo automotor mediante pagamento efetuado com depósitos bancários em caixa eletrônico, utilizando-se de envelopes vazios. Condenação mantida. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Redução da pena-base. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0012950-71.2012.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)

ESTELIONATO - Agente que obtém vantagem indevida para si mediante emprego de meio fraudulento idôneo no momento em que preenche e assina cheques pertencentes a terceiro - Configuração - Ocorrência:14(a) - Configura o crime de estelionato a conduta do agente que obtém vantagem indevida para si mediante o emprego de meio fraudulento idôneo, no momento em que preenche e assina cheques pertencentes a terceiro, paga a mercadoria e causa prejuízo ao estabelecimento comercial-vítima, o qual não é ressarcido. (Apelação nº 1.271.569/4, Julgado em 13/11/2.001, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo (Presidente), RJTACRIM 57/60)

ESTELIONATO - Pagamento de mercadoria com cheque furtado - Evidência da intenção dolosa do agente - Ocorrência:37(a) - Ementa oficial: Estelionato - Ausência de dolo alegada - Inadmissibilidade - Pagamento de mercadorias com cheque furtado - Evidência da intenção dolosa do agente, em ludibriar as vítimas - Condenação mantida..(Apelação nº 1.019.767/9, Julgado em 23/09/1.997, 10ª Câmara, Relator: Teodomiro Méndez, RJTACRIM 36/198).

A testemunha/vítima Jair, ouvida em Juízo, declarou que entrou em um site o qual acreditava pertencer ao DETRAN, efetuando o devido cadastro, e fez um lance no veículo de interesse. Narrou que, pouco após, recebeu comunicação, por e-mail, que teria sido o vencedor do leilão e que deveria fazer o pagamento em vinte e quatro horas. Informou que efetuou o pagamento inicial de R\$ 5.000,00, e horas depois o complemento de R\$ 23.980,00, e comunicou ao site, sendo informado que o bem estaria disponível em vinte e quatro horas, com informação do endereço. No dia seguinte, dirigiu-se ao local para buscar o veículo, o qual realmente era um pátio do DETRAN, no entanto, encontrava-se em reforma e, indagando, soube que tinha sido vítima de um golpe. Disse que foi até a agência bancária, na intenção de bloquear a transferência, contudo, não foi possível, pois o dinheiro não mais se encontrava na conta bancária do destinatário. Tentou contato, novamente, com os indicadores do site, mas não teve retorno. Por fim, lavrou o Boletim de Ocorrência.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento

(RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente'

(JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320).

No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354.(CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

Apelação criminal. Estelionato. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Em crimes patrimoniais ? notadamente no estelionato cometido com um falso relacionamento amoroso prometido pelo agente ? a palavra da vítima assume especial importância, notadamente quando sustentada ainda por provas efusivas do procedimento enganoso do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 3000744-98.2013.8.26.0062; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bariri - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

Estelionato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima - Validade Nos crimes de estelionato, a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar a dinâmica da subtração. (TJSP; Apelação Criminal 0003741-21.2015.8.26.0132; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

A testemunha de defesa Beatriz, namorada do réu, disse que o réu emprestou sua conta bancária para a pessoa de Luiz, tendo em vista serem amigos de infância. Narrou que após prestar depoimento na Delegacia, tentaram, por muitas vezes, entrar em contato com essa pessoa, mas sem sucesso. Por fim, não presenciou as negociações do réu com a pessoa de Luiz, sendo por apenas comunicada.

Em que pesem as declarações da testemunha de defesa, ausente de compromisso, não podem ser consideradas para isentar o réu do delito.

Verifica-se que, na divergência entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas. Assim já decidiram os nossos tribunais:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. (...). Materialidade e autoria que restaram indúvidas, especialmente pelas declarações da vítima confirmando a narrativa da denúncia, e o reconhecimento feito em sede policial, no dia seguinte ao roubo. Tese defensiva de negativa de autoria que não encontra respaldo na prova acusatória produzida, no que pese constituir-se esta, basicamente, do depoimento da vítima, sendo certo que as testemunhas de defesa são parentes do réu, e foram ouvidas como informantes, pelo

que suas declarações devem ser apreciadas com reservas. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0012988-20.2006.8.19.0202 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Des(a). KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA - Julgamento: 31/07/2007)

Corrupção ativa – Oferecimento de dinheiro a policiais para que o réu não seja levado à delegacia - Apreensão de dinheiro e escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas – Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2012; Data de Registro: 02/05/2012)

PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEID

O réu, ouvido em Juízo, negou a pratica do delito, alegando que apenas emprestou a conta bancária para a pessoa de Luiz Ricardo, pois ele disse que estava com o “nome sujo” e estaria vendendo um carro. Informou que o Luiz é um conhecido de infância, e que novamente apareceu pedindo a conta. Questionado, não sabe informar o sobrenome da pessoa de Luiz, e não tem provas do alegado.

Preliminarmente, sua alegação acerca da culpa de terceiro, restou improzada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

Ônus da prova é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.

Segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal “ a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

No processo penal condenatório, cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes, etc.), o elemento subjetivo: dolo e culpa (deve provar a inobservância da cautela devida: imprudência, negligência ou imperícia);

Ao acusado cabe a prova das causas excludentes de antijuridicidade (legítima defesa, etc.), da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem em diminuição da pena (atenuantes, causas de privilégio, etc.), ou de benefícios, ou ainda de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, etc.). Cabe, ainda, ao réu a prova da “inexistência do fato” se pretender a absolvição com base no artigo 386, I do CPP.

No entanto, a alegação de que teria emprestado a conta para terceira pessoa não ficou comprovada nos autos, tendo em vista que a testemunha a quem teria emprestado a conta não foi apresentada em juízo. Verifica-se, ainda, que o réu nem ao menos possui sua qualificação ou meios de contato. Ora, o réu apresenta álibi, sem, no entanto, comprová-lo. A alegação não comprovada de álibi é também indício que milita em desfavor do réu.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive não restou comprovado tratar-se de episódio acidental ou dificuldade financeira, mas sim de crime premeditado e

reiterado.

Desta forma, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu, mediante artifício, ludibriou a vítima, causando prejuízo a esta e obtendo vantagem econômica.

No mais, há que se analisar que até o momento o réu não ressarcou o prejuízo causado à vítima.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 121/136) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/5 (um quinto), considerado o mínimo, delimitando-a em um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 121/136. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente

processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu DELEON ORIALI GODOI à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 171 "caput", do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condeno, ainda, o réu a ressarcir a vítima no valor de R\$ 28.980,00, devidamente corrigido desde a data do depósito (05/11/2019 - fls. 96).

Por fim, indefiro o pedido de assistência judiciária requerido pelo acusado, o qual é representado por defensor constituído, revelando, assim, possuir meios para enfrentar os custos do processo, acaso desfavorável a ação penal contra ele instaurada. Não fez, de outra parte, comprovação alguma da alegada necessidade, justificando a benesse.

P. I. C.

Americana, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA